

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2961/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย สุด จริต หรือ แกละ พ วง ยาว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 288, มาตรา 297

ผู้เสียหายเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยตัวเองได้และจำเลยมีโอกาสนำตัวไปพบแพทย์แต่กลับแพ่งเป็นอาชญากรรมเลือกแทงอวัยวะสำคัญที่อาจทำให้ผู้เสียหายถึงตายได้แต่จำเลยกลับแทงไปที่ใบหน้าผู้เสียหายถูกจุมูกแหวกหายไปครึ่งซีก ทั้งจำเลยก็ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองที่จะฆ่าผู้เสียหาย แต่จำเลยกระทำไปเพราะความมีเมตตา จำเลยจึงมีเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้นหาได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำตัวไปพบแพทย์ซึ่งแตกเป็นปากฉลามเป็นอาชญากรรมแทงผู้เสียหายที่ใบหน้า ทำให้จุมูกจิกแหวกหายไปครึ่งซีก โดยเจตนาฆ่าแต่การกระทำไม่บรรลุผลเนื่องจากแพทย์นำการรักษาพยาบาลได้ทัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 จำคุก 10 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 3 ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยให้ขวิดเบียร์แตกเป็นปากฉลามเป็นอาวุธแทงทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย ถูกจมูกแหวกหายไปครึ่งซีก ผู้เสียหายเป็นอัมพาตไม่สามารถช่วยตัวเองได้จำเลยมีโอกาเลือกแทงอวัยวะสำคัญที่อาจทำให้ผู้เสียหายถึงตายได้ แต่จำเลยกับแทงไปที่ใบหน้า จำเลยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้เสียหายมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่จะฆ่าผู้เสียหาย จำเลยกระทำไปเพราะความมีนเมา การกระทำของจำเลยเป็นเพียงเจตนาทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเท่านั้น หาได้มีเจตนาฆ่าผู้เสียหายไม่ จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้เสียหาย คงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย บาดเจ็บสาหัสตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

พิพากษายืน.

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ